

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3331/2535

ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการอุตสาหกรรม
และพาณิชย์กรรม จำกัด

โจทก์

นายสง่า ศรีอำพันธ์ กับพวก

จำเลย

ธนาคารเอเซีย จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้จัดการ ถอนการยึดทรัพย์
ไว้ในระหว่างฎีกาด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 106 แผ่นที่ 5)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม ยอมความให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ แต่จำเลย ทั้งสองไม่ชำระ โจทก์ขอให้บังคับ
คดีโดยยึดที่ดินซึ่งมีชื่อ จำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน แต่ ปรากฏว่าจำเลยที่ 1
ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ออกรายการยึด
ที่ดินดังกล่าวไปไว้ในคดีล้มละลาย

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ
จำเลยที่ 2 พันกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา
หรือวันที่ศาลออกหมายบังคับคดีโจทก์จึงหมดสิทธิบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 ขอให้ถอน
การยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 โดยให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียม ยึดแล้วไม่มีการขาย

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ร้องขอให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 เมื่อพ้นสิบปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาจึงหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 ให้ถอนการยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 โดยให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 103,102)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าคดีไม่มีเหตุสมควรให้งดการถอนการยึดทรัพย์ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 72)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของ โจทก์มีเหตุสมควร จึงให้งดการถอนการยึดทรัพย์ในระหว่างฎีกา

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของ โจทก์มีเหตุสมควร จึงให้งดการถอนการยึดทรัพย์ในระหว่างฎีกา

(โสภณ จันทรเมะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น